



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding
telah memutuskan perkara antara :

TAUFIK HIDAYAT bin SYAFII, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Scurity, tempat tinggal di Jalan A.Yani Gg. III G RT. 2, Desa Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Suci Purwanti, saudara kandung yang bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gg. III G RT. 2, Desa Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 1 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 21/SK-Khusus/ 2016/ PA. Dps. tanggal 2 Maret 2016, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

MARIA AQNETA binti YOHANES MADU, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kalimutu Gg. XXI No. 20 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put.0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H. yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TAUFIK HIDAYAT bin SYAFII) terhadap Penggugat (MARIA AQNETA binti YOHANES MADU);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pihak Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 12 Mei 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Mei 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 16 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Dps. dengan alasan yang terurai sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim aquo dalam pertimbangan hukumnya, karena Pembanding masih mencintai Terbanding dan Pembanding ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa atas dasar apa yang telah Pembanding/Tergugat uraikan tersebut, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Mataram yang memeriksa perkara aquo dalam tingkat banding, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Dps. Tanggal 11 Mei 2016 ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2016 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 14 Juni 2016 dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Juni 2016;

- Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding karena Terbanding/Penggugat masih tetap pada gugatan semula yaitu bercerai dengan Pembanding atau Tergugat karena Terbanding sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Pembanding dan Terbanding ingin berpisah secara baik-baik dengan Pembanding;
- Bahwa selanjutnya Terbanding/Penbggugat mohon Putusan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put.0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar tanggal 4 Mei 2016, No. 0038/Pdt.G/2016/PA.Dps.;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 1 Juni 2016 tetapi Pembanding tidak melakukan memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar No.0038/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 14 Juni 2016, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 1 Juni 2016, Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 14 Juni 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 juni 2016 dengan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Denpasar dengan surat nomor W22-A/825/HK.05/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2016, sedangkan sidang pembacaan putusan tanggal 4 Mei 2016, Pembanding diwakili Kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 8 terhitung hari berikutnya dari diucapkannya putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Kuasa hukum Pembanding/Tergugat mewakili Pembanding/Tergugat dalam perkara a quo adalah Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam isi surat kuasa tersebut dapat dikutip sebagai berikut :

“Untuk menghadiri sidang perceraian antara Maria Aqneta binti Yohanes Modu sebagai Penggugat melawan Taufik Hidayat bin Syafi'i sebagai Tergugat” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. hari Rabu tanggal 02-03-2016 bertempat di Pengadilan Agama Denpasar di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia I Ubung Denpasar;

-Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan, membuat dan atau menyuruh membuat dan menandatangani semua Surat/Akta yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu, berguna atau diharuskan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa pengecualian”;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Penerima Kuasa dapat mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1959 yang pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Khusus harus Konkrit yaitu pihaknya tertentu sebagai Penggugat dan pihak tertentu sebagai Tergugat, menunjuk perkara tertentu dan **menunjuk pengadilan tertentu**;

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA RI No.453K/Sip/1973, surat kuasa harus menyatakan bahwa kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa **dalam pemeriksaan tingkat banding**, atau dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof.DR. H. A.Manan, S.H.,S.I.P., M.Hum, menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memuat nama, kualitas sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat, kedudukan pihak-pihak, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara serta forum (pengadilan) yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding tidak memenuhi syarat formal sebagai Surat Kuasa Khusus, karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put.0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima yang disebabkan surat kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat formal, sepanjang perkara a quo tidak ada upaya hukum lain, maka Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 4 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 H. menjadi berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARWOHADI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MASRUHAN MS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 22 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **LALU MURTAJAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, H. SARWOHADI, S.H.,M.H.		Ketua Majelis, Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.
Hakim Anggota, Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H		Panitera Pengganti LALU MURTAJAL, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put.0042/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.